

房產整合CRM系統整合輔導服務合約

核流有限公司(以下簡稱甲方)及_____ (以下簡稱乙方)茲為辦理房產整合CRM系統整合輔導服務案, 甲乙雙方同意共同遵守本契約條件如下:

第一條 契約性質與服務內容

一、本契約為「系統整合輔導服務」性質, 甲方擔任系統輔導角色, 協助乙方進行既有系統之串接整合及操作培訓, 非屬系統開發或網站架設服務。

二、甲方得協調第三方合作廠商協助執行系統串接作業。

三、服務內容分為三階段執行:

第一階段: LINE OA CRM 串接服務

- (一) LINE OA 與 CRM (MamtaGo 第三方整合串接)
- (二) 協助後台編輯與操作設定
- (三) 確保乙方業務人員能透過系統擔任真人客服, 並讓買家能在系統內清楚找到所需物件資訊

第二階段: CRM 優化與業務培訓

- (一) 買家 CRM 系統串接
- (二) CRM 系統整合流程優化
- (三) 業務 CRM 系統使用教學及說明書製作
- (四) 協助促成買賣雙方合作流程建立

第三階段：房產網站串接服務

- (一)提供房產網站架設報價(網站架設費用另計, 不包含於本契約金額)
- (二)房產網站 CRM 與 MamtaGo 系統串接
- (三)確保整體系統運作順暢

四、契約總價：新台幣壹拾伍萬元整(NT\$150,000)。

五、本契約服務內容以系統串接及輔導培訓為主, 不包含網站架設、系統開發或內容修改等項目。

六、服務範圍明確排除事項：

- (一)本契約不包含美編設計、文案撰寫、圖文內容製作等創意內容產出服務
- (二)甲方僅教導乙方如何操作系統發表圖文內容, 不負責內容之撰寫或設計
- (三)如乙方需要外包設計、社群內容產出、房地產資訊整理或其他創意服務, 甲方得協助媒合外包廠商, 但相關費用需另行報價, 不包含於本契約金額內
- (四)前款外包服務如經雙方同意執行, 應另行簽訂合約或補充協議

第二條 契約價金之給付

一、本契約採分階段付款方式, 各階段款項為新台幣伍萬元整(NT\$50,000)：

- (一)第一期款:第一階段驗收合格後七日內支付
- (二)第二期款:第二階段驗收合格後七日內支付
- (三)第三期款:第三階段驗收合格後七日內支付

二、乙方應以匯款方式支付契約價金, 甲方將另行通知匯款資訊; 雙方另得以協議方式更改支付價金之方式。

三、發票開立:

甲方應於收到各期款項後, 依法開立統一發票予乙方。

第三條 履約期限及驗收標準

一、履約期限: 甲方應於簽訂契約之日起一百八十日內完成全部三階段服務內容; 必要時, 雙方得協議延長履約期限。

二、不可歸責事由之認定:

本契約所稱「不可歸責於雙方之事由」, 包括但不限於:

- (一)第三方系統(如 MamtaGo)發生重大故障或停止服務
- (二)乙方客戶資料因不可抗力因素毀損或滅失
- (三)政府法令變更致無法繼續履約
- (四)其他非因雙方故意或過失所致之事由

三、各階段驗收標準:

第一階段驗收標準:

- (一)LINE OA CRM 系統成功上線
- (二)系統上線後三十日內穩定運作, 無重大功能障礙
- (三)乙方業務人員能透過系統擔任真人客服, 回應買家諮詢
- (四)買家能在 LINE OA CRM 系統內清楚找到所需物件資訊

- (五)完成後台編輯與操作設定，乙方業務人員能熟悉後台操作
- (六)前述三十日穩定運作期間不計入第一款之一百八十日履約期限內

第二階段驗收標準：

- (一)乙方業務人員能熟悉並操作 CRM 系統
- (二)現場測試：業務人員能正確聯繫買家並引導至 LINE 帳號
- (三)完成 CRM 系統使用說明書
- (四)買賣雙方合作流程建立完成

第三階段驗收標準：

- (一)房產網站成功上架(網站架設需另案簽約)
- (二)LINE CRM 系統與房產網站串接無誤
- (三)甲方應教導乙方之工程師或操作人員，如何將 LINE OA 上之買家或賣家資訊自動化同步或匯出至網站 CRM 系統
- (四)乙方之工程師或操作人員能獨立完成資料匯出及轉移作業
- (五)整體系統運作順暢，達成第一階段及第二階段之驗收標準

四、驗收程序：

- (一)甲方完成各階段工作後，應以書面或電子郵件通知乙方進行驗收
- (二)乙方應於收到通知後十四日內完成驗收，並以書面或電子郵件回覆驗收結果
- (三)乙方逾期未回覆且未提出異議者，甲方得再次以書面或電子郵件催告，經催告後七日仍未回覆者，視為驗收合格
- (四)驗收不合格者，乙方應具體說明不合格事項，甲方應於十四日內改善後再次通知驗收

第四條 契約終止

一、乙方不配合之終止權：

甲方於履約過程中，如遇下列情形之一，得以書面通知終止本契約，乙方無需支付未完成階段之費用，但已完成階段之費用不予退還：

(一) 乙方未依甲方要求提供必要資訊或資料，經甲方催告仍未提供者

(二) 乙方業務人員不配合系統整合作業或教學培訓，經甲方催告仍未改善者

(三) 乙方不處理甲方建議之串接事項，致無法繼續履約者

二、網站報價不接受之終止：

第三階段中，乙方如不接受甲方提供之房產網站架設報價，得終止第三階段服務，雙方無需支付或退還任何費用。

三、雙方合意終止：

雙方得隨時以書面合意終止本契約，並協議已完成工作之費用結算方式。

四、終止後之處理：

(一) 契約終止後，已支付之款項不予退還

(二) 甲方應將已完成之工作成果交付乙方

(三) 雙方應繼續履行保密義務

第五條 權利及責任

一、甲方責任：

- (一) 甲方履約若有侵害第三人合法權益時，應由甲方負責處理並承擔一切法律責任及費用，乙方並得請求損害賠償
- (二) 甲方應盡力協助乙方完成各階段之系統整合輔導任務
- (三) 如因不可歸責於雙方之事由，致甲方無法繼續完成專案時，甲方應將已完成之工作內容、系統設定資料、操作文件等整理成完整報告，並交付予乙方
- (四) 前款情形發生時，雙方應本於誠信及互信原則，協商終止契約事宜，並妥善處理已完成工作之費用結算
- (五) 甲方不得將乙方之客戶資料、系統帳號密碼或其他機密資訊提供予第三人，違反者應負損害賠償責任

二、乙方責任：

- (一) 乙方提供之所有資料(包含但不限於文字、圖片、影音、商標等)，如有侵害他人智慧財產權或其他合法權益，應由乙方自行負責，甲方不負連帶責任
- (二) 因前款事由致甲方受有損害者，乙方應負賠償責任

三、智慧財產權歸屬：

- (一) 甲方提供之系統串接服務及教學文件，其智慧財產權於乙方付清全部價金後移轉予乙方。移轉時點以甲方收到尾款入帳日為準
- (二) 甲方保有著作人格權等法令規定不得讓與之權利
- (三) 第三方系統(如 MamtaGo)之智慧財產權仍歸屬原權利人所有

第六條 保密及個人資料保護

一、雙方保密義務：

- (一) 甲方於本契約履行期間所知悉之乙方機密及任何不公開之文

書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏

(二) 甲方不得將乙方之商業模式、營運計畫、行銷策略或其他商業機密洩漏予任何第三人

(三) 乙方於本契約履行期間所知悉之甲方技術資訊、系統串接方法、商業機密等，均應保密，不得洩漏

(四) 雙方應確保各自之員工、合作廠商或代理人亦遵守本保密義務

(五) 保密義務於契約終止或履行完畢後仍繼續有效，期限為三年；但屬營業秘密法所定義之營業秘密者，保密義務永久有效

二、技術資訊保護：

(一) 雙方於合作過程中所交換之技術資訊、系統架構、串接方法、操作流程等，均屬機密資訊

(二) 任何一方不得將前款資訊提供予第三人，或用於本契約以外之目的

(三) 雙方應採取適當之安全措施，防止機密資訊外洩

三、個人資料保護：

(一) 本契約履行過程中，雙方可能接觸客戶及買賣雙方之個人資料

(二) 雙方應依個人資料保護法及相關法令規定，妥善保管並使用個人資料

(三) 任何一方如有洩漏、不當使用個人資料之情事，應自負法律責任，並賠償因此所生之一切損害

(四) 契約終止或履行完畢後，雙方應依法刪除或銷毀所持有之個人資料，或依法繼續保管

四、違反保密義務之處理：

(一) 任何一方違反保密義務，經他方發現或有具體事證證明機密資訊已洩漏予第三人者，他方得立即以書面通知終止本契約

(二) 違反保密義務之一方，應賠償他方因此所受之一切損害，包括

但不限於財產損失、商譽損害等

(三)損害賠償之範圍及金額，由雙方協議定之；協議不成時，提交法院裁判

(四)違反保密義務之一方，除負民事賠償責任外，如涉及刑事責任者，他方得依法追訴

第七條 其他約定

一、本契約不適用逾期違約金條款，雙方應本於誠信原則履行契約。

二、因不可抗力(如天災、疫情、戰爭等)致無法履約者，雙方均不負違約責任，履約期限得順延。

三、本契約未盡事宜，雙方得另行協議補充之。

四、本契約以中華民國法律為準據法。

五、爭議處理：

因本契約所生之爭議，雙方同意先以協商方式解決；協商不成時，得向中華民國仲裁協會申請仲裁或向臺灣臺南地方法院提起訴訟。

六、通知方式：

本契約所稱之書面通知，包含紙本郵寄、電子郵件、傳真等方式。以電子郵件通知者，以發送時視為送達。

七、契約份數：

本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。

立契約書人

客戶名稱：

代表人：

統編：

電話：

地址：

公司名稱：核流有限公司

代表人：余啟彰

統編：83287091

地址：台南市永康區勝利街58巷4號1樓

電話：0901494439

電郵：fish@fishot.com



中 華 民 國 年 月 日

備註說明：

1. 本契約為系統整合輔導服務，非系統開發或網站架設服務
2. 第三階段之房產網站架設費用另計，不包含於本契約金額內
3. 本契約有效期限為簽約日起七日內，價格皆含稅